Adams. OPOSICIONES

EL DEFENSOR DEL PUEBLO

REGULACIÓN

- Art. 54 CE
- LO 3/1981, de 6 de abril

COMPOSICIÓN

- Defensor del Pueblo
- 2 adjuntos
- Asesores designados

Duración 5 años

COMPETENCIAS

- Defensa derechos Titulo I CE
- Interponer Rec. inconstitucionalidad
- Interponer Rec. de Amparo
- Instar Habeas Corpus
- Mecanismo Nacional Prevención Tortura

CESE Y SUSTITUCIÓN

- Renuncia
- Expiración mandato
- Muerte / Incapacidad

→ Declarado por Presidente Congreso

- Notoria negligencia
- Sentencia firme por delito doloso

→ Declarado por 3/5 de cada Cámara previa audiencia y debate

PROCEDIMIENTO ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO

LEGITIMACIÓN

- DP, de oficio
- Sin restricción, cualquier persona que invoque interés legítimo
- Diputados y Senadores
- Comisiones de investigación
- Comisión Mixta de relaciones con el DP
- Las autoridades administrativas en sus asuntos

FORMA: Por escrito- Gratis- No Abogado- No Procurador- En 1 año

PROCEDIMIENTO

Admisión
- Rechazo de anónimos
- Podrá rechazar x mala fe
- No en quejas pdtes de resolución judicial

→ **Investigación**
- Dependencia, 15 días ampliables
- Funcionarios, + de 10 días ampliables

→ **Auxilio**
- Preferente
- Urgente
- Negación acceso a documentos secretos x Consejo Ministros

→ **Efectos**
- Advertencias y recordatorios
- Respuesta en 1 mes

PRERROGATIVAS

- No mandato imperativo
- Inviolabilidad
- Procesamiento por el TS

ELECCIÓN

COMISIÓN MIXTA CONGRESO-SENADO DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Por **mayoría simple**

Proposición de candidato

En + de 10 días

PLENO DEL CONGRESO POR...

- Aprobación x **Mayoría de 3/5** → En máx. 20 días → **PLENO DEL SENADO**
  - Aprobación x **Mayoría de 3/5** → Nombramiento por **PRESIDENTES DEL CONGRESO Y SENADO** → Publicación en BOE → Toma de posesión ante **MESAS DEL CONGRESO Y SENADO**
  - No se tiene la mayoría de 3/5 → **COMISIÓN MIXTA**
- No se cuenta con la mayoría de 3/5 → **COMISIÓN MIXTA**

COMISIÓN MIXTA → En 1 mes por **Mayoría simple** → Nuevo candidato → **PLENO DEL CONGRESO**

- Aprobación x **Mayoría de 3/5** → **PLENO DEL SENADO**
  - Aprobación por **Mayoría absoluta** → Nombramiento por **PRESIDENTES DEL CONGRESO Y SENADO**
  - No aprobación → **COMISIÓN MIXTA**
- No se tiene la mayoría de 3/5 → **COMISIÓN MIXTA**